

0000357-31.2017.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PALOMA VIANA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

O(a) sentenciado(a) Paloma Viana da Cruz foi condenado(a) pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em sua forma privilegiada, nos termos do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000357-31.2017.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000357-31.2017.8.26.0633

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PALOMA VIANA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

O(a) sentenciado(a) Paloma Viana da Cruz foi condenado(a) pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em sua forma privilegiada, nos termos do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sentença esta transitada em julgado para o Ministério Público em 17 de abril de 2018, não tendo sido realizada até o momento, a audiência admonitória,, transcorrendo, portanto, lapso superior a 04 (quatro) anos, sem que tenham ocorrido quaisquer causas interruptivas, impeditivas ou suspensivas de prescrição.

Consoante dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo diploma legal. Assim, em razão do quantum fixado, a prescrição da pretensão executória se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, assim, há que se considerar superado o prazo prescricional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) sentenciado(a), com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, caput, ambos do Código Penal, eis que o feito se encontra fulminado pela prescrição da pretensão executória.

Diante da natureza da presente, afastado, pois, o interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data, dada a incidência da preclusão lógica.

Atualize- o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD.

Feitas às comunicações de estilo, arquivem-se os autos.

Mongaguá, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA